ORDENANZA Nº 8.177

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

TÍTULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPÍTULO I

Objeto y Ámbito de Aplicación

Art. 1º.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular los Convenios Urbanísticos entre la Municipalidad de Villa María y las personas físicas y/o jurídicas de carácter público y/o privado, en lo relacionado con el fraccionamiento, uso y ocupación del suelo, ubicado en el ejido municipal de la ciudad.

Art. 2º.- SON objetivos fundamentales de la regulación de los Convenios Urbanísticos:

a) Instrumentar mecanismos jurídicos, administrativos, y económicos financieros, que doten al Gobierno Municipal de las herramientas de gestión para favorecer el desarrollo de la Ciudad, promoviendo la inversión privada, en concurrencia con los planes, programas, obras y acciones de interés público.

b) Fomentar la cooperación entre los sectores públicos de distintas jurisdicciones y público– privado para la realización de proyectos, o la gestión de áreas o servicios urbanos.

c) Alcanzar transformaciones urbanísticas y estructurales en áreas de la Ciudad con mayor rapidez de ejecución y menor afectación de recursos públicos.

TÍTULO II

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE CONVENIOS URBANÍSTICOS

CAPÍTULO I

Generalidades

Art. 3º.- LA concertación se motiva a partir del interés del iniciador de propiciar la modificación de las condiciones de fraccionamiento, uso y/u ocupación del suelo, a los efectos de viabilizar una intervención sobre la o las parcelas que requiera de la modificación de las normas vigentes al momento de la celebración del Convenio que supone un beneficio para las parcelas objeto del convenio en cuestión, el cual debe ser compartido entre el Municipio y el iniciador. Se considerará beneficio al resultante como consecuencia de modificación de las condiciones de fraccionamiento, uso, ocupación del suelo y/o cualquier otra acción que mejore su aprovechamiento y utilización. -

CAPÍTULO II

Partes Intervinientes

Art. 4º.- PARTES. Serán partes intervinientes en los Convenios Urbanísticos, la Municipalidad de Villa María, y las personas físicas o jurídicas de carácter público o privado que soliciten la aplicación de la presente ordenanza, denominadas a los efectos de la presente como el iniciador.

Art. 5º.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL. Los Convenios Urbanísticos, que por la presente se reglamentan, deberán estar suscriptos por el señor Intendente Municipal con las personas físicas o jurídicas que hayan gestionado la instrumentación de cada Convenio en particular. -

Art. 6º.- CONCEJO DELIBERANTE. Los Convenios Urbanísticos, deberán ser remitidos al Concejo Deliberante para su conocimiento. El cuerpo podrá requerir al Departamento Ejecutivo Municipal y/o a los iniciadores, las aclaraciones y fundamentaciones que considere pertinentes.

CAPÍTULO III

Antecedentes

Art. 7º.-Los Convenios Urbanísticos, deberán explicitar los antecedentes relacionados con los inmuebles involucrados, con indicación precisa de los siguientes aspectos, en los casos que corresponda:

7.1.-Jurídico: Al momento de inicio del trámite, debe acreditar mediante la documentación pertinente en carácter de qué situación jurídica realiza la gestión: Titular de dominio por sí o por mandato y/o poseedor de boleto de compra-venta saldado y libre de gravámenes. El iniciador debe indicar con carácter de Declaración Jurada las limitaciones al dominio de cualquier índole a las que se encuentra sometido el inmueble, en base a las anotaciones que se encuentren debidamente inscriptas en el Registro de la Propiedad.

7.2.- Actuaciones previas y/o en trámite: Cualquier tipo de intervención previa y/o en trámite ante Organismos Municipales, Provinciales y/o Nacionales como prefactibilidades, factibilidades y visaciones.

7.3.- Descripción física del predio: Ubicación, nomenclatura catastral, plano de mensura -si lo tuviera-, ocupaciones del predio a cualquier título, condiciones topográficas, accidentes singulares (cursos de agua, vías férreas, redes de alta tensión, etc.), y toda aquella otra que requiera el Organismo de Aplicación.

7.4.- Situación urbana del predio: Situación del inmueble con respecto al ordenamiento territorial, a las condiciones de uso y ocupación del suelo según las normas vigentes, y en relación a obras, planes y programas urbanísticos del Municipio.

Art. 8º.- APLICACIÓN DE LA NORMATIVA MUNICIPAL VIGENTE. Deberá analizarse, sobre el/los inmuebles objeto del Convenio, al momento de la petición o proceso, la normativa municipal vigente en lo que, a fraccionamiento de tierras, uso y ocupación del suelo, Código de Edificación y toda otra de aplicación; lo que será tenido en cuenta como base para determinar el beneficio a otorgarse al inmueble o parcela, respecto a las nuevas condiciones de fraccionamiento y/o uso u ocupación del suelo, y toda otra condición de utilización que se autorice. La Autoridad de Aplicación deberá tener especialmente en consideración el impacto socio ambiental de la intervención propuesta, conforme a la normativa en la materia tanto de orden Municipal, Provincial y Nacional. En ese sentido, la autoridad tendrá la potestad de perder toda la información que crea necesaria para evaluar el mencionado impacto socio ambiental.

CAPÍTULO IV

Exposición de las partes, objeto, marco normativo

Art. 9º.-EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El Convenio deberá explicitar los objetivos particulares de la intervención que se propone, conforme a los objetivos generales expuestos en el Art. 2º de la presente Ordenanza. -

Art. 10º.- EXPOSICIÓN DEL INICIADOR. El Convenio deberá explicitar con claridad y precisión la intervención propuesta por el iniciador, y la relación comparativa entre la aplicación de la normativa vigente y la resultante de la modificación propuesta, en particular lo relacionado a lo regulado para el fraccionamiento, uso y/u ocupación del suelo, y todo otro indicador que permita establecer con precisión el beneficio que se otorgará a la parcela. -

CAPÍTULO V

Derechos y Obligaciones de las partes

Art. 11º.-EN el Convenio deberán estar claramente explicitados los derechos y las obligaciones que se contraen entre el Municipio y las personas físicas y/o jurídicas de carácter público o privado, que en carácter de iniciador suscriban el Convenio, y la oportunidad de cumplimiento de tales obligaciones. Previo al momento de celebrarse el Convenio urbanístico, el iniciador deberá acreditar la titularidad del domino o los instrumentos jurídicos que lo faculten para suscribir el mismo en nombre del titular del dominio.

TÍTULO III

DISPOSICIONES PARTICULARES SOBRE CONVENIOS URBANÍSTICOS

CAPÍTULO I

Beneficios: Hechos Generadores y Parámetros de determinación

Art. 12º.- BENEFICIO. Definición: La instrumentación de cada uno de los Convenios Urbanísticos que trata la presente Ordenanza, cuya aplicación signifique una modificación de las condiciones de fraccionamiento, uso y/u ocupación del suelo

vigentes, que implique un incremento en su aprovechamiento, serán considerados actos que generan beneficios a la parcela y que otorgan derecho a la Municipalidad de Villa María a participar del mismo.

Art. 13º.- HECHOS GENERADORES. Constituyen hechos generadores del beneficio los actos a los que se refiere el artículo anterior, las acciones que autorizan específicamente modificaciones en el fraccionamiento, uso y/o la ocupación del suelo, y/o toda otra exigencia establecidos en las normas vigentes al momento del Convenio. -

CAPÍTULO II

Participación del Municipio en el Beneficio

Art. 14º.- PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL BENEFICIO. Para determinarla participación del Municipio en el beneficio definido en el Art. 12º de la presente Ordenanza se utilizarán las variables y los cálculos obtenidos en el presente Capítulo.

Art. 15º.- VARIABLES. A los fines de la comprensión de las variables que se utilizarán en las fórmulas de calculo que determinen la Participación del Municipio en el Beneficio, se establecen las siguientes abreviaturas:

CCr: Capacidad constructiva real de la parcela.

CCs: Capacidad constructiva total solicitada por el iniciador.

CFF: Coeficiente de frente y fondo según la geometría o superficie del lote, según la normativa vigente.

Cp: Superficie destinada a Calles Públicas.

Evc: Superficie destinada a Espacios Verdes y Equipamiento Comunitario.

ICC: Indicador del Costo del metro cuadrado para las Construcciones que elabora la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

SFn: Superficie de fraccionamiento del suelo definida por normativa vigente.

SFs: Superficie de fraccionamiento del suelo solicitada por el iniciador.

Sr: Superficie de terreno real.

Sí: Superficie de terreno total teórica que incluye la superficie adicional que requeriría el emprendimiento a fin de utilizar el mayor aprovechamiento del suelo autorizado.

VUE: Valor unitario de la edificación según la categoría y tipología edilicia correspondiente utilizado para la liquidación de la "Contribución que incide sobre los inmuebles".

VUTf: Valor unitario de la tierra libre de mejoras fiscal, utilizado para la liquidación de la "Contribución que incide sobre los inmuebles" del inmueble en cuestión.

VUTm: Valor unitario de la tierra libre de mejoras de mercado, según valuaciones practicadas por las áreas que correspondan.

Art. 16º.- CALCULOS DE LA PARTICIPACIÓN

a)-Cuando la acción urbanística genere un cambio en el fraccionamiento y/o uso del suelo, el beneficio se determinará en relación a la superficie neta urbanizada y/o al número de parcelas resultantes por las nuevas condiciones de fraccionamiento y/o uso del suelo.

a.1 Por cambio de las condiciones de Fraccionamiento del Suelo, que implique un incremento de Unidades de Fraccionamiento en Áreas Urbanizables, entendiendo por tales aquellas así definidas por las normas de Ocupación, Uso y Fraccionamiento del Suelo y planos de zonificación vigentes, reguladas por Ordenanza Nº 7.215, 7.209, sus modificatorias y anexos., la participación se calculará del siguiente modo:

Valor = 15% x{[(Sr~Evc-Cp)/SFs]-[(Sr-Evc~Cp)/SFn]}xSFsxVUTm

a.2 Por cambio de las condiciones de Fraccionamiento del Suelo, que implique un incremento de Unidades de Fraccionamiento en Áreas No urbanizables, reguladas por Ordenanza Nº 7.215, 7.209, sus modificatorias y anexos, la participación se calculará del siguiente modo:

Valor = 20% x {[(Sr - Evc - Cp) /SFs] - [(Sr - Evc - Cp) /SFn]} x SFs x VUTm \s

b) Cuando la acción urbanística genere un mayor aprovechamiento de la Ocupación del Suelo, y/o aprovechamiento de la parcela, el beneficio se determinará en relación al incremento en superficie edificable resultante por las nuevas condiciones, regulada por Ordenanza Nº 6.402, tanto en los supuestos de incremento del Factor de Ocupación de Suelo (F.O.S) o de Capacidad Constructiva de la parcela, por redistribución de la edificabilidad fuera del perfil edilicio o superando las alturas normativas, u otros cuya autorización amerite análisis, la participación se calculará del siguiente modo:

Valor = 25% x (CCs - CCr) x ICC

Art. 17º.- ESTABLÉCESE que, una vez evaluado el mérito y oportunidad para propiciar la instrumentación de un Convenio Urbanístico en los términos dispuestos por la presente Ordenanza, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, o la que en un futuro la remplace informará los conceptos para los cuales se requiere determinar el beneficio, los parámetros normativos anteriores y el incremento de los mismos con los aprovechamientos autorizados."

Art. 18º.- FORMA DE INTEGRACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN MUNICIPAL. Deberá especificarse en cada Convenio las formas de integración de la participación Municipal en el beneficio, estableciendo claramente momento y etapas de la misma. La participación Municipal en el beneficio, podrá hacerse efectiva, a opción del Municipio, mediante cualquiera de las siguientes formas:

a) Transfiriendo al Dominio Municipal un porcentaje de la superficie neta urbanizada, según corresponda, de acuerdo a lo establecido en la presente Ordenanza.

b) Mediante la ejecución de obras de infraestructura, equipamientos sociales, u otras a ser determinadas por el Municipio, cuya inversión sea equivalente en su valor a los porcentajes que se establecen en el Art. 16º de la presente Ordenanza.

Estas modalidades podrán ser utilizadas alternativamente o en forma combinada, conforme a lo que se acuerde entre las partes, lo cual deberá establecerse explícitamente en el Convenio.

En los supuestos de requerirse valuaciones y/o valoraciones de parcelas, las mismas serán practicadas por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, tomando como referencia el valor de mercado a la fecha de celebración del respectivo convenio, pudiendo utilizar tasaciones privadas a tales efectos.

En el caso de las superficies edificables, se tomará como valor de referencia el costo del metro cuadrado para las construcciones en la ciudad de Córdoba que elabora la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba, correspondiente al mes inmediato anterior al de la firma del Convenio.

En todos los casos la participación Municipal en el beneficio, deberá ser actualizada conforme a la variación de los parámetros mencionados al momento del cumplimiento o compensación, según corresponda.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES ORGÁNICAS Y PROCEDIMENTALES

CAPÍTULO I

De los Órganos de Aplicación, de Coordinación y de Control

Art. 19º.- ÓRGANO DE APLICACIÓN. El órgano de aplicación de la presente Ordenanza será la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, o la que en un futuro la reemplace, con el asesoramiento de una Comisión de Convenios Urbanísticos de la que participarán, al menos, la Coordinación de Planeamiento Urbano, la Coordinación de Obras Privadas, la Coordinación de Catastro, la Dirección de Infraestructura, o las que en un futuro las remplacen, además de contar con la participación de todas las dependencias municipales de las que se requiera su intervención para la elaboración de los estudios e informes previos a la celebración de cada Convenio. También participarán la Comisión Especial de Profesionales de la Construcción, previsto

en el Capítulo XXXI de la Ordenanza Nº 6.402 y/o la Comisión de Profesionales, prevista en el Art. 122º de la Ordenanza Nº 7.215.

Art. 20º.- ÓRGANO DE COORDINACIÓN. La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, será el órgano encargado de la coordinación para su desarrollo y control de la aplicación de los Convenios Urbanísticos.

CAPÍTULO II

Del Procedimiento

Art. 21º.- SOLICITUD DE FACTIBILIDAD. Toda persona física o jurídica de carácter público y/o privado, interesado en formalizar una intervención urbanística que, ajustada a los lineamientos establecidos en la presente Ordenanza, requerirá la instrumentación de un Convenio Urbanístico; deberá solicitar formalmente la correspondiente factibilidad ante la Coordinación de Planeamiento Urbano, conforme a lo establecido por vía reglamentaria y conforme a lo expuesto en los Arts. 8º, 9º y 10º de la presente Ordenanza.

Art. 22º.- MÉRITO PARA LA APLICACIÓN DEL CONVENIO. La Coordinación de Planeamiento Urbano o el organismo técnico que oportunamente se determine por la vía reglamentaria, elevará a consideración de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente Desarrollo Urbano un informe que permita valorar el mérito y oportunidad para propiciar la instrumentación de un Convenio Urbanístico.

Art. 23º.- Previo al informe señalado en el artículo precedente, la Coordinación de Planeamiento Urbano le deberá dar participación a la Comisión Especial de Profesionales de la Construcción, previsto en el Capítulo XXXI de la Ordenanza Nº 6.402 o la Comisión de Profesionales, prevista en el Art. 122º de la Ordenanza Nº 7.215, según corresponda, a los fines de que las mismas emitan opinión a través de un dictamen el que será no vinculante.

Art. 24º.- VIGENCIA DE LOS CONVENIOS. Los Convenios tendrán un plazo de inicio de ejecución de las acciones acordadas no mayor a dos (2) años, luego de los cuales, si no se ha iniciado la ejecución, el Municipio podrá resolver el Convenio sin que esto genere reclamo alguno. Los Convenios deberán establecer un plazo máximo de

finalización de las acciones y las garantías y/o cauciones correspondientes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

TÍTULO V DISPOSICIONES GENERALES

Art. 25º.- Los Convenios celebrados no eximen al titular del lote o parcela sujeto del Convenio de las obligaciones establecidas en las normas vigentes, salvo las expresamente exceptuadas en tales Convenios. -

Art. 26º.- REGLAMENTACIÓN. El Departamento Ejecutivo Municipal dictará, de corresponder, los actos reglamentarios que fueren necesarios a los fines de aplicar e interpretar los aspectos comprendidos en la presente Ordenanza.

Art. 27º.- CONTROVERSIA DE NORMAS. Cualquier supuesto de colisión en el orden administrativo, o conflicto normativo relativo a la aplicación del presente régimen, deberá interpretarse y resolverse en beneficio de las previsiones de esta Ordenanza.

Art. 28°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8177/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 23.12.2024 11:10:24
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 23.12.2024 12:58:36
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 23.12.2024 13:18:08
Email: juanpabloinglese@gmail.com